

0019166-28.2018.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... criminais, inclusive por roubo e tráfico) foi reconhecido como sendo o autor do crime (fls. 64 e 66), inclusive pelas fotografias constantes do aparelho celular (fls. 04).

O réu foi citado (fls. 117) e apresentou defesa prévia (fls. 124).

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2021 (fls. 125/126).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da empresa vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0019166-28.2018.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0019166-28.2018.8.26.0506 C.: 1038/2018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Roberto de Andrade

VISTOS.

I.

WELLINGTON ROBERTO DE ANDRADE está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 04 de março de 2016, por volta de 14h00, na Rua Amador Bueno, nº 582, centro, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, a importância em dinheiro de R\$ 10.000,00, pertencente à Churrascaria Gaúcha.

Segundo se apurou, o representante da empresa vítima, J.V.N., idoso com sessenta e dois anos de idade, trabalhava na referida churrascaria e era responsável por se dirigir ao Banco Santander para efetuar saques destinados ao pagamento dos funcionários. Na data em questão ele tinha ido ao banco e sacado a quantia de R\$ 13.200,00, cujo agendamento fora realizado no dia anterior.

Contudo, ao sair da agência com um envelope contendo o dinheiro, ele foi abordado

pelo acusado que disse “é esse aqui” e “perdeu, perdeu”, ameaçando-o de morte e agressão em caso de relutância ou reação.

Então o assaltante agarrou e derrubou a vítima ao solo, rasgando o envelope e subtraindo para si um pacote contendo R\$ 10.000,00 em dinheiro. Após isso, na posse dessa quantia, o acusado empreendeu fuga no sentido do terminal rodoviário, tomando rumo ignorado.

Entretanto ocorreu que no momento das agressões físicas, o réu deixou seu celular cair no chão, sendo que o ofendido o pegou e entregou à polícia.

Diligências revelaram que havia dois números de telefone ativos referentes ao celular apreendido, cadastrados em nome de Edvania da Silva, a qual não tinha relação com o crime (fls. 12/13) e de Janaína Carla de Oliveira. Na agenda do celular o contato salvo como “Mãe” corresponde a Anésia Flausina de Andrade, genitora do acusado, que esclareceu que Janaína era esposa dele, porém não colaborou com a investigação a respeito do paradeiro da mesma (fls. 26 e 29).

O réu (que possui vários antecedentes criminais, inclusive por roubo e tráfico) foi reconhecido como sendo o autor do crime (fls. 64 e 66), inclusive pelas fotografias constantes do aparelho celular (fls. 04).

O réu foi citado (fls. 117) e apresentou defesa prévia (fls. 124).

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2021 (fls. 125/126).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da empresa vítima, J.B.N., uma testemunha em comum, e ao final da instrução, o réu foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por videoconferência, por meio do sistema “Microsoft Teams”, cujo arquivo encontra-se gravado junto ao termo de audiência de fls. 141.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 141) requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes e reincidência ostentados pelo acusado. Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, além da condenação ao pagamento de indenização. O Doutor Defensor (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 141) requereu a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, bem como a aplicação do do regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu foi interrogado em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 141) e disse ter 33 anos de idade, que se encontrava preso na data da audiência pela prática de roubo, desde o ano de 2016 e que responde a seis processos. A respeito dos fatos, confessou a subtração descrita na denúncia, afirmando ter utilizado parte do dinheiro para “ajudar em casa” e também para pagar algumas dívidas. Relatou que a vítima saiu da agência do Banco Santander, localizada próxima à Churrascaria Gaúcha, portando um malote debaixo do braço e então o interrogando puxou o malote e empreendeu fuga, afirmando que provavelmente tenha dito à vítima “perdeu, perdeu”. Por fim, negou ter visto a vítima cair ao solo.

O representante da empresa vítima, J.V.N. foi ouvida em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 141) e disse que havia saído da agência do Banco Santander portando um envelope contendo o dinheiro para pagamento dos funcionários da Churrascaria quando foi abordado pelo acusado, que disse “é esse” e agarrou o envelope e o puxou com força, causando a queda do depoente ao solo, conseguiu rasgar o envelope e pegar uma parte do dinheiro e depois se evadiu do local correndo, sentido terminal rodoviário de Ribeirão Preto. Disse que o réu deixou cair um telefone celular na subtração do dinheiro, tendo o depoente entregue o aparelho aos policiais militares. Disse que o dinheiro não foi recuperado e confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico do réu na delegacia de polícia. Afirmou ter 67 anos de idade e confirmou ter sido derrubado pelo acusado, tentando segurar o envelope que o réu agarrou e puxou.

A testemunha Leandro R. P. Leite, policial civil, foi ouvida em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 141) e disse que na época dos fatos trabalhava no 1º Distrito Policial de Ribeirão Preto, no setor de investigações e que receberam uma ordem de serviço da Autoridade Policial a respeito de um roubo ocorrido na Rua Amador Bueno, onde um funcionário de uma churrascaria estava carregando um malote, quando foi abordado por um indivíduo que arrancou o malote das mãos dele e correu em direção ao terminal rodoviário. Neste ínterim, o indivíduo perdeu o telefone celular, que foi apreendido pela Polícia Militar. O celular então foi para o setor de perícias, sendo constatado que um dos chips estava cadastrado em nome de uma moça da cidade de Sertãozinho/SP, que posteriormente foi constatado se tratar da esposa do réu. Além disso, foi constatado que um dos números cadastrados na agenda do celular, era da genitora do réu. Disse que não teve contato pessoal com o réu.

A testemunha Flávio Alves Nunes, policial militar, foi ouvida em juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 141) e disse ter recebido a informação acerca do roubo em questão, que se tratava de uma “saidinha de banco”, defronte a uma agência do Banco Santander, localizada no centro de Ribeirão Preto, no qual o autor do roubo subtraiu o malote da vítima, contendo cerca de R\$ 10.000,00 e no momento da fuga, ele deixou cair o celular e através do qual foi possível identificar o autor do roubo. A vítima reconheceu o réu pelas fotografias e informou que o réu conseguiu fugir na ocasião e que o dinheiro subtraído não foi recuperado.

A materialidade do crime de roubo ficou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 06/07, pelo relatório de investigação policial de fls. 08/09 e 33/34, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 66, bem como pela confissão espontânea do réu e pelos depoimentos da vítima J.V.N. e das testemunhas Leandro e Flávio, que confirmaram a ocorrência do roubo descrito na denúncia.

A autoria do delito de roubo restou incontroversa, diante da confissão espontânea do acusado, que confirmou a prática do referido delito. Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos da vítima J.V.N., que realizou o reconhecimento fotográfico do acusado (fls. 66) e pelos depoimentos dos policiais Leandro e Flávio, que imputaram ao réu a autoria do delito de roubo descrito na denúncia.

Entendo que a violência e a grave ameaça tipificadoras do crime de roubo ficou caracterizada pelo depoimento da vítima J.V.N., que informou que o acusado se aproximou dele rapidamente, dizendo “é esse”, agarrou o envelope que estava nas mãos da vítima e, empregando força física, retirou o envelope das mãos da vítima, causando inclusive a queda da vítima ao solo, e se aproveitando da compleição física mais avantajada com relação à vítima, pessoa idosa, com mais de 60 anos de idade.

Assim, rejeito a tese defensiva que pede a desclassificação da imputação para o

delito previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal, e tenho como configurado o delito previsto no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Observo que o réu, apesar de ostentar seis condenações criminais definitivas, todas pela prática de crimes de roubo majorado (cf. F.A. de fls. 104/114 e certidão de fls. 164/170), deve ser considerado tecnicamente primário, tendo em vista o trânsito em julgado ser posterior aos fatos apurados nestes autos, porém, as seis condenações indicam a personalidade malformada, voltada à prática de crimes contra o patrimônio.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando que apesar de ser tecnicamente primário, as seis condenações indicam a personalidade malformada, voltada à prática de crimes contra o patrimônio, aliado ao fato de que a quantia subtraída não foi restituída à vítima, então, então fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Segunda fase: atenuo a pena em 1/6 (um sexto) por conta da atenuante da confissão, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Terceira fase: não há outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena acima fixada. Regime inicial: em que pese a gravidade do crime de roubo, observo que o réu é tecnicamente primário e confessou espontaneamente a prática do delito, então fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu WELLINGTON ROBERTO DE ANDRADE, RG: 43.133.169-SSP/SP, filho de João Roberto de Andrade e Anésia Flausina de Andrade, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal.

O acusado poderá apelar em liberdade porque compareceu a todos os atos do processo.

Após o trânsito em julgado, se mantida a condenação, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime inicial semiaberto.

Quanto ao aparelho celular apreendido nos autos (fls. 03/05), autorizo sua devolução ao acusado. Oficie-se.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 15 de julho de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito